

1503041-60.2021.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/09/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUÍS FERNANDO CÂNDIDO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de LUÍS FERNANDO CÂNDIDO DA SILVA como incurso no artigo 157, parágrafo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503041-60.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503041-60.2021.8.26.0196
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUÍS FERNANDO CÂNDIDO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de LUÍS FERNANDO CÂNDIDO DA SILVA como incurso no artigo 157, parágrafo segundo, II, e

§ 2º-A, I (arma de fogo), do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 16 de abril de 2021, por volta das 17h20min, no estabelecimento comercial denominado "Supermercado Paulinho", situado na rua Maria Furini de Souza, 101, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com outros dois indivíduos, um de prenome Ronaldo e outro de prenome Rafael, ambos de qualificações não esclarecidas, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, ou seja, uma pistola cor preta, contra a vítima Francismeire Junqueira Serrano, subtraiu, para si, a quantia de R\$600,00 em dinheiro, pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

Recebida a denúncia, com decretação de prisão preventiva, o réu foi citado e apresentou sua defesa.

Em juízo foram ouvidas as vítimas, inquirida testemunha e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, a da atenuante confissão, compensando-a com a agravante da reincidência, o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma e a fixação do regime inicial semiaberto.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo boletim de ocorrência de páginas 03/04, relatório de investigação de páginas 05/08, auto de reconhecimento fotográfico de páginas 13/15, laudo pericial de páginas 17/30 e pela prova oral.

As vítimas Rodrigo Vieira Damasceno e Francismeire Junqueira Serrano Santos confirmaram o roubo, asseverando haver dois indivíduos na ação criminosa, durante a qual lhes foram exibida arma de fogo. Disseram, ainda, que, na delegacia, eles reconheceram o réu com grande margem de certeza.

A testemunha Marcos Euclides Pimenta disse que o réu foi detido em outro roubo. Na delegacia, as vítimas o reconheceram como sendo um dos assaltantes.

Por fim, o réu Luís Fernando confessou sua participação no assalto, na companhia de Ronaldo e Rafael, alegando que o fez por passar por dificuldades financeiras. Alegou que cometeu o crime na posse de uma arma de brinquedo.

Ao término da instrução criminal, a prova é por demais robusta para embasar um decreto condenatório, notadamente pela confissão em juízo, ainda que parcial, pois alegou ter cometido o roubo na posse de um simulacro.

As qualificadoras concurso de agentes e emprego da arma também estão comprovadas.

Ainda que não se tenha apreendido arma alguma, tal fato é irrelevante visto que o seu emprego foi confirmado pela vítima, o que basta. Ademais, conforme imagens do laudo de páginas 17 e seguintes, objeto semelhante a arma de fogo foi verdadeiramente usado na ação, caso em que caberia à defesa comprovar que, apensar das aparências, não passava de simulacro.

No sentido do que aqui foi dito, vejam-se os julgados abaixo do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça:

ROUBO QUALIFICADO - Concurso de agentes - Privação de liberdade da vítima - Emprego de arma - Materialidade e autoria delitiva comprovadas - Não apreensão da arma de fogo - Irrelevância - Existência de outros elementos que comprovaram o seu uso - Vítimas privadas de sua liberdade por tempo relevante - Concurso de agentes comprovado - Aplicação de 5/12 para a majoração da pena diante do roubo triplamente qualificado - Condenação mantida - Recurso defensivo desprovido e provido o ministerial para reconhecer o uso de arma, com respectivo ajuste da pena. (TJSP - Ap. nº 990.10.363.293-1 - Guarulhos - 9ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Antonio Roberto Midolla - J. 09.12.2010 - v.u).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 157, § 2º, I, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ERESP 961.863/RS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Firmou-se nesta Corte, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, a compreensão de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento pelo emprego desta nos crimes de roubo, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1248801 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0090953-0).

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: O réu não possui a seu favor as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (mau antecedente de páginas 115/116 - feito nº 1500140-47.2021.8.26.0608), razão pela qual majoro a pena-base em 1/6: 04 anos e 08 meses de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 113 - feito nº 0000409-48.2015.8.26.0196; páginas 113/114 - feito nº 0000129-28.2017.8.26.0610; página 115 - feito nº 0011231-28.2017.8.26.0196), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão.

Embora o Superior Tribunal de Justiça considere viável a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea (ainda que parcial), pois seriam ambas circunstâncias preponderantes, ressalva as situações em que o réu confessa espontaneamente a prática do crime, mas ostenta diversas condenações. Isso porque, embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese de ser possível compensar a confissão com a reincidência específica, reiterou não ser cabível a medida quando se trata de réu multirreincidente, exatamente como acontece aqui.

Terceira fase: Incidindo uma causa de aumento do artigo 157, parágrafo segundo (incisos II), do Código Penal, elevo a pena em 1/3. Incidindo, ainda, a regra do §2º - A, I, do mesmo artigo, e sendo tal majorante de natureza diversa, ela deve ser aplicada ao lado da outra já mencionada. Assim, aumento a pena em mais 2/3, tornando-a definitiva em 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal. Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em

vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, tendo-se em vista a situação financeira do réu declarada em juízo, fixo-a em 10 dias-multa no mínimo legal.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu LUÍS FERNANDO CÂNDIDO DA SILVA como incurso no artigo 157, parágrafo segundo, II, e § 2º-A, I (arma de fogo), do Código Penal, à pena de 12 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 10 dias-multa no piso.

Dados a pena e o regime inicial aplicados, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar e tendo respondido o feito preso, seja o réu recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena, se o caso.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA